EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – ANAPcD, associação civil sem fins lucrativos, de âmbito nacional, com estatuto registrado no Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Serrana/SP sob o n.º 1.288 (protocolo n.º 1.490), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 52.095.479/0001-90, com sede na Rua José de Oliveira Viana, n.º 263, Parque São José, Serrana/SP, CEP 14150-000, neste ato representada por seu Presidente, **ABRÃO BARBOSA DIB**, na forma do estatuto social e da ata de eleição e posse que acompanham esta inicial, por intermédio de seus advogados infra-assinados, **MARCOS ANTONIO DA SILVA** (OAB/SP n.º 328.777), **KARYNA DE ALMEIDA CARVALHO** (OAB/SP n.º 300.679) **JAIRO VARELLA BIANECK** (OAB/PR n.º 63.737) e **BRUNO MILHORATO BARBOSA** (OAB/ES n.º 13.019), conforme procuração com poderes específicos anexa, com endereço profissional na [ENDEREÇO PROFISSIONAL COMPLETO], onde receberão as comunicações processuais, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 102, I, "a", 103, IX, e 103, § 2º, da Constituição da República, e nos arts. 12-A a 12-H da Lei n.º 9.868/1999, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO

COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em face da **omissão legislativa parcial do CONGRESSO NACIONAL** quanto ao cumprimento integral do art. 37, VIII, da Constituição da República, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I – SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA E DELIMITAÇÃO DO OBJETO

O art. 37, VIII, da Constituição da República estabelece:

> *"a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão".*

O dispositivo encerra **dois comandos normativos distintos e complementares**. O primeiro determina a reserva de percentual **dos próprios cargos e empregos públicos** — comando de resultado, referido ao conjunto dos postos existentes na Administração. O segundo determina a definição legal dos **critérios de admissão** — comando de procedimento, referido ao fluxo de ingresso.

Passados quase trinta e oito anos da promulgação da Constituição, **apenas o segundo comando foi regulamentado**. O art. 5º, § 2º, da Lei n.º 8.112/1990 autoriza a reserva de até 20% das vagas oferecidas nos concursos federais. O Decreto n.º 9.508/2018 fixa reserva mínima de 5% das vagas oferecidas para provimento no âmbito federal. A Lei n.º 14.965/2024, que dispõe sobre normas gerais relativas aos concursos públicos, determina, no art. 7º, XI, que o edital indique "os percentuais mínimos e máximos de vagas destinadas a pessoas com deficiência ou que se enquadrem nas hipóteses legais de ações afirmativas", e entrará em vigor, como regra, em 1º de janeiro de 2028, na forma do seu art. 13.

Todas essas normas disciplinam a **porta de entrada**. Nenhuma delas estabelece percentual mínimo de **ocupação** dos cargos e empregos públicos, mecanismo corretivo vinculado ao déficit real de cada órgão, critérios nacionais de aferição ou sistema de acompanhamento dos resultados.

A Constituição não empregou a expressão "percentual das vagas oferecidas nos concursos". Determinou que a lei reservasse **percentual dos cargos e empregos públicos**. A equivalência entre as duas realidades não é lógica nem empírica: como se demonstrará no capítulo VI, décadas de

reserva formal de vagas não produziram presença correspondente nos quadros.

Do que se pede — e do que não se pede

Para que não haja dúvida quanto aos limites desta ação, a requerente delimita desde logo:

Não se pede a declaração de inconstitucionalidade do art. 5º, § 2º, da Lei n.º 8.112/1990, do Decreto n.º 9.508/2018 ou da Lei n.º 14.965/2024, cuja aplicação deve ser integralmente preservada;

Não se pede nomeação automática, dispensa de concurso público, criação compulsória de cargos ou provimento de candidatos não aprovados, permanecendo íntegro o art. 37, II, da Constituição;

Não se pede a instituição de reserva em cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração;

Pede-se, apenas, o reconhecimento de que o primeiro comando do art. 37, VIII — a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos — permanece **sem regulamentação nacional**, e a fixação de prazo razoável para que o Congresso Nacional supra a lacuna.

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE

II.1 – A requerente

A ANAPcD é associação civil sem fins lucrativos, de âmbito nacional, constituída especificamente para a promoção, a proteção e a defesa dos direitos das pessoas com deficiência em todo o território brasileiro. Sua atuação compreende a defesa institucional desses direitos, a participação em audiências públicas e debates legislativos, a apresentação de propostas de aperfeiçoamento da legislação nacional, a interlocução com o Congresso Nacional e com órgãos públicos, a promoção de campanhas de

conscientização e a atuação judicial em controvérsias diretamente relacionadas ao grupo que representa.

A abrangência nacional é demonstrada, na forma exigida pela jurisprudência desta Corte, pela relação de associados, representações, atividades e ações desenvolvidas em, no mínimo, nove unidades da Federação, conforme documentação que acompanha esta inicial. A ela se soma a atuação institucional documentada perante órgãos de alcance nacional — como se verá nos itens II.3 e II.4 —, que alcança, apenas no procedimento em curso no Conselho Nacional de Justiça, certames dos Tribunais de Justiça da Bahia, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Espírito Santo, de Rondônia e de Mato Grosso.

II.2 – A superação da leitura corporativa do art. 103, IX

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal abandonou, há tempo, a leitura estritamente corporativa da expressão "entidade de classe de âmbito nacional". Ao julgar a **ADI 4029** (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 8.3.2012, DJe de 27.6.2012), o Plenário assentou, no item 1 da ementa:

> *"A democracia participativa delineada pela Carta de 1988 se baseia na generalização e profusão das vias de participação dos cidadãos nos provimentos estatais, por isso que* ***é de se conjurar uma exegese demasiadamente restritiva do conceito de 'entidade de classe de âmbito nacional' previsto no art. 103, IX, da CRFB****."*

E, no item 2:

> *"A participação da sociedade civil organizada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade deve ser estimulada, como consectário de uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, na percepção doutrinária de Peter Häberle, mercê de o incremento do rol dos legitimados à fiscalização abstrata das leis indicar esse novel sentimento constitucional."*

Essa diretriz foi expressamente estendida às organizações vocacionadas à defesa de grupos vulnerabilizados. Ao julgar a **ADPF 1151** (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 9.12.2024, DJe de 13.12.2024), o Plenário consignou, já na ementa:

> *"Legitimidade ativa ad causam. Instituições que se caracterizam como 'entidade de classe de âmbito nacional' (CRFB/88, art. 103, inciso IX).* ***Abertura da jurisdição constitucional a organizações da sociedade civil vocacionadas à defesa de direitos fundamentais de minorias sociais e grupos vulnerabilizados.****"*

No mesmo julgado, o item 2 acrescenta que as requerentes detinham legitimidade "por se caracterizarem como organizações da sociedade civil vocacionadas à defesa de grupos minoritários ou vulnerabilizados", verificada a pertinência temática entre a norma impugnada e os objetivos institucionais.

A orientação foi reafirmada, mais recentemente, na **ADPF 1154** (Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 5.11.2025, DJe de 11.11.2025), cujo item 3 das razões de decidir consigna que as requerentes "são entidades de âmbito nacional voltadas à tutela de direitos da população LGBTQIAP+, **ostentando legitimidade ativa para a propositura da ação (CF/1988, art. 103, IX)**". A indexação oficial do acórdão registra, de forma eloquente, a "superação" da "interpretação restritiva" da "definição" de "entidade de classe".

Acrescente-se o critério da **representatividade adequada**, formulado no item 1 da ementa da **ADI 4079** (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.2.2015, DJe de 5.5.2015).

Se a Constituição confere legitimidade a entidades que representam interesses de categorias profissionais e econômicas, com muito mais razão deve conferi-la à entidade que representa um grupo de dezenas de milhões de pessoas historicamente vulnerabilizado, cujo acesso aos espaços de decisão é justamente o objeto desta ação. Negar-lhe a via do controle concentrado significaria deixar sem tutela abstrata precisamente o direito daqueles que menos dispõem de representação política.

II.3 – O reconhecimento da representatividade adequada pelo Supremo Tribunal Federal: a ADI 7.790

A legitimidade da ANAPcD para o controle concentrado já foi submetida a este Supremo Tribunal Federal e superada na prática.

Na **ADI 7.790** (Rel. Min. Alexandre de Moraes), ajuizada pela ora requerente e processada em conjunto com a ADI 7.779 por identidade parcial de objeto, o Plenário, em **sessão extraordinária de 3 de agosto de 2026**, decidiu, por unanimidade, declarar a perda parcial do objeto em relação ao § 3º do art. 149 da Lei Complementar n.º 214/2025 e, na sequência, também por unanimidade, (i) julgar **parcialmente procedente a ação direta**, com declaração parcial de nulidade e redução de texto da expressão "de nível moderado ou grave" constante da alínea "c" do inciso II do art. 149 da mesma lei complementar, e (ii) declarar constitucional o inciso II do art. 152. A ata de julgamento foi publicada no DJe de 13 de agosto de 2026.

O que importa, aqui, não é o resultado de mérito, mas o dado processual que o antecede: **a ação direta proposta pela ANAPcD foi admitida, processada e julgada no mérito pelo Plenário desta Corte, sem que se acolhesse qualquer preliminar de ilegitimidade ativa**. Vale dizer: a requerente foi admitida como legitimada ativa em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com **representatividade adequada reconhecida na prática**, segundo o critério formulado no item 1 da ementa da ADI 4079.

Embora a legitimidade deva ser demonstrada documentalmente em cada processo — ônus de que a requerente se desincumbe nesta inicial —, o precedente é a mais eloquente confirmação da inserção institucional da entidade na jurisdição constitucional brasileira. Não se trata de entidade que pretende inaugurar sua atuação perante esta Corte: trata-se de entidade cuja ação direta esta Corte julgou, no mérito, há duas semanas.

II.4 – O reconhecimento da representatividade pelo Conselho Nacional de Justiça

A representatividade institucional da requerente também foi reconhecida, em matéria rigorosamente correlata à desta ação, pelo Conselho Nacional de Justiça.

Nos autos do **Procedimento de Controle Administrativo n.º 0001862-25.2026.2.00.0000** (Rel. Cons. Marcello Terto e Silva), em que se discutem os critérios de reserva de vagas em concurso de outorga de delegações de serviços notariais e de registro, a ANAPcD requereu ingresso na qualidade de amicus curiae ou de terceira interessada, sustentando que a premissa jurídica ali adotada repercutiria sobre as reservas destinadas às pessoas com deficiência nos certames em curso nos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Espírito Santo, de Rondônia e de Mato Grosso.

O pedido foi **deferido**. A decisão consignou, na parte dispositiva: "(i) **DEFIRO o ingresso da ANDECC e da ANAPcD, na qualidade de terceiras interessadas**, recebendo o processo no estado em que se encontra". A íntegra da decisão acompanha esta inicial.

O reconhecimento é relevante por duas razões. Primeiro, porque atesta, perante órgão constitucional de âmbito nacional, o **interesse institucional qualificado** da requerente em controvérsias sobre acesso das pessoas com deficiência a cargos, empregos e delegações públicas — exatamente o tema desta ação. Segundo, porque a própria delimitação do interesse ali admitido, alcançando certames de cinco unidades da Federação além da Bahia, constitui prova documental adicional da **abrangência nacional** da atuação da entidade.

II.5 – Da pertinência temática

A pertinência temática é direta e inequívoca. A controvérsia versa sobre o acesso e a permanência das pessoas com deficiência nos cargos e empregos públicos — matéria situada no exato centro das finalidades estatutárias da requerente, cujo objeto social consiste na defesa, na promoção e na preservação dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Não há aqui o distanciamento entre objeto e finalidade que costuma justificar o não conhecimento; ao contrário, há coincidência integral.

II.6 – Da representação processual

Acompanham esta inicial o estatuto social registrado sob o n.º 1.288 no Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Serrana/SP, a ata de eleição e posse da atual diretoria e procuração com poderes específicos para a propositura desta ação direta, com indicação expressa da omissão impugnada, bem como os documentos necessários para comprovar a alegação de omissão, na forma do art. 12-B, parágrafo único, da Lei n.º 9.868/1999.

III – DO CABIMENTO E DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

III.1 – Norma constitucional impositiva, de eficácia limitada

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão pressupõe norma constitucional que prescreva medidas a cargo do Poder Público para viabilizá-la, nos termos do art. 103, § 2º, da Constituição — pressuposto expressamente reafirmado no item II da ementa da **ADO 37 AgR** (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17.5.2019, DJe de 29.5.2019).

O art. 37, VIII, satisfaz integralmente esse pressuposto. Não se trata de autorização ou de recomendação: o constituinte empregou o futuro imperativo — **"a lei reservará"** —, dirigindo ao legislador ordem concreta e determinada. O legislador conserva margem de conformação quanto ao percentual, aos critérios de aferição, ao regime de transição e aos mecanismos de implementação. Não conserva, porém, liberdade para **substituir o objeto constitucional** — cargos e empregos públicos — por objeto diverso, a saber, as vagas eventualmente oferecidas em certames futuros.

III.2 – A omissão parcial como objeto idôneo da ADO

A questão sequer comporta controvérsia, porque **a própria lei de regência resolveu-a expressamente**. O art. 12-B, I, da Lei n.º 9.868/1999

determina que a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade por omissão indique:

> *"a omissão inconstitucional **total ou parcial** quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa".*

A omissão parcial é, portanto, objeto **legalmente previsto** desta ação. Ela se configura quando o Poder Público edita normas sobre a matéria, mas a regulamentação se revela insuficiente para realizar integralmente o dever constitucional — precisamente a hipótese dos autos.

O Supremo Tribunal Federal reconhece, de longa data, a idoneidade dessa figura. Na **ADI 875** (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 24.2.2010, DJe de 30.4.2010), a ementa registra:

> *"Fungibilidade entre as ações diretas de inconstitucionalidade por ação e por omissão. (...) **Omissão inconstitucional de caráter parcial.** Descumprimento do mandamento constitucional constante do art. 161, II, da Constituição, segundo o qual lei complementar deve estabelecer os critérios de rateio (...)."*

E, na **ADI 4079** (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.2.2015, DJe de 5.5.2015), item 2 da ementa:

> *"Quando se alega uma omissão inconstitucional parcial, discute-se a validade de um diploma que teria afrontado a Carta Federal por não ser suficientemente abrangente. Essas hipóteses se situam em uma **zona de fronteira** entre a ação e a omissão inconstitucional, evidenciando a **relativa fungibilidade** entre o controle de constitucionalidade das condutas omissivas e comissivas. Por isso, é possível a cumulação de pedidos alternativos de saneamento da omissão e de afastamento do diploma editado."*

A requerente **não** formula, aqui, pedido alternativo de afastamento de diploma algum. Invoca esses precedentes apenas para demonstrar que, ainda que este Tribunal entenda residir a controvérsia na zona de fronteira entre ação e omissão, a via eleita não é inadequada — pois, mesmo nessa hipótese, a jurisprudência assegura a fungibilidade.

III.3 – A insuficiência do Decreto n.º 9.508/2018 para suprir a omissão

Poder-se-ia objetar que a matéria já estaria regulamentada. A objeção não subsiste, por três razões cumulativas.

Razão hierárquica. O art. 37, VIII, exige **lei**. O Decreto n.º 9.508/2018 é ato regulamentar, incapaz de satisfazer reserva legal expressa.

Razão de abrangência. O decreto alcança exclusivamente a Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Não vincula os vinte e seis Estados, o Distrito Federal e os 5.570 Municípios, onde se concentra a esmagadora maioria dos vínculos públicos do País.

Razão de objeto. Ainda que se ignorassem as duas primeiras, o decreto — mesmo após a ampla atualização promovida pelo **Decreto n.º 12.533, de 2025** — disciplina o **percentual das vagas oferecidas no concurso**, e não o percentual dos cargos e empregos ocupados. Ele reproduz, no plano infralegal, exatamente a lacuna que se denuncia.

IV – DO ENFRENTAMENTO DOS PRECEDENTES ADVERSOS

A requerente reputa dever de lealdade processual submeter desde logo a esta Corte os três julgados do Plenário que, à primeira vista, militariam contra a pretensão aqui deduzida — dois deles proferidos nos últimos dez meses. Nenhum deles resolve a questão ora posta, pelas razões que passa a expor.

IV.1 – O RE 1.362.129 AgR

A requerente não ignora — e faz questão de trazer desde logo ao conhecimento desta Corte — que o Plenário, ao julgar o **RE 1.362.129 AgR** (Rel. Min. André Mendonça, j. 5.11.2025, DJe de 10.12.2025), fixou a seguinte tese de julgamento:

> *"(i) A legislação municipal, pela qual se prevê a reserva de até 5% das vagas em concursos públicos para pessoas com deficiência,*

> *atende ao comando do art. 37, inc. VIII, da Constituição da República; (ii) a ausência de previsão legal sobre reserva de vagas em cargos comissionados não configura omissão inconstitucional, em razão do regime de livre nomeação e exoneração, fundado em relação de confiança entre nomeante e nomeado.*"

O precedente **não alcança a pretensão aqui deduzida**, por quatro fundamentos autônomos e cumulativos.

Primeiro — diversidade de objeto normativo. O que ali se examinou foi a **Lei municipal n.º 2.125/1993, do Município de Vinhedo/SP**, em recurso extraordinário oriundo de representação de inconstitucionalidade estadual. A pergunta respondida foi: *esta lei local, ao prever reserva em concursos, viola o art. 37, VIII?* A pergunta desta ADO é outra e mais ampla: *o conjunto normativo **nacional** realizou integralmente o art. 37, VIII, ou deixou sem regulamentação o comando de reserva dos cargos e empregos públicos?* Um município não tem competência para editar a norma geral cuja ausência aqui se denuncia; sua omissão, portanto, jamais poderia ser aferida no mesmo plano.

Segundo — diversidade de controle. Naquele feito, o exame foi incidental e concreto, a partir de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aqui, o controle é abstrato, concentrado e tem por parâmetro o dever de legislar dirigido ao Congresso Nacional. A afirmação de que uma lei municipal "atende ao comando" do inciso VIII não equivale — nem logicamente, nem processualmente — à afirmação de que a União cumpriu integralmente o dever de editar norma geral nacional.

Terceiro — diversidade de base empírica. O RE 1.362.129 AgR foi julgado em 5 de novembro de 2025. O **Acórdão n.º 1.743/2026-TCU-Plenário**, que constitui a prova central desta ação, foi proferido na sessão de **1º de julho de 2026** — oito meses depois. O Plenário não dispunha, naquela ocasião, do diagnóstico oficial segundo o qual, sete anos após o Decreto n.º 9.508/2018, a presença de pessoas com deficiência é de

2,21% nos trinta e seis órgãos auditados, e inferior a 5% em trinta e quatro deles. A tese ali fixada respondeu a um juízo abstrato de suficiência formal; esta ação submete à Corte um juízo de **suficiência material**, apoiado em auditoria superveniente.

Quarto — diversidade de pretensão. O item (ii) da tese trata de **cargos em comissão** de livre nomeação e exoneração. Como consignado no capítulo I, esta ação **não** pede reserva em cargos comissionados. Quanto aos postos de direção, os pedidos aqui formulados limitam-se a **transparência e monitoramento** — providências que em nada tangenciam a relação de confiança entre nomeante e nomeado.

Acresce fundamento que a requerente reputa relevante. O acórdão **não foi unânime**: o Plenário negou provimento ao agravo regimental **por maioria**, restando **vencido o Ministro EDSON FACHIN**, então Presidente do Tribunal. A indexação oficial do julgado registra os fundamentos do voto divergente nos seguintes termos: "DEVER, PODER PÚBLICO, INCLUSÃO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MERCADO DE TRABALHO, SERVIÇO PÚBLICO, IMPLEMENTAÇÃO, POLÍTICA PÚBLICA, AÇÃO AFIRMATIVA. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES. NORMA CONSTITUCIONAL, AUSÊNCIA, RESTRIÇÃO, INCIDÊNCIA, CARGO EFETIVO. (...) **OMISSÃO LEGISLATIVA, OBSTÁCULO, EFETIVIDADE, PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, IGUALDADE, INCLUSÃO**". Vale dizer: a tese ora deduzida já encontrou acolhida no âmbito deste Plenário, ainda que em voto vencido, e a divergência versou precisamente sobre a existência de omissão legislativa obstativa da efetividade do comando constitucional.

Em síntese: o precedente afirma que prever reserva em concurso não é inconstitucional. Esta ação não sustenta o contrário. Sustenta que **prever apenas isso** deixa sem cumprimento o primeiro comando do art. 37, VIII — questão que aquele julgado não enfrentou e não poderia enfrentar.

IV.2 – O MI 6984 AgR e o MI 7527 AgR

Em duas oportunidades este Plenário examinou, **pela via do mandado de injunção**, alegação de omissão relativa ao art. 37, VIII, da Constituição.

No **MI 6984 AgR** (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 28.9.2018, DJe de 5.11.2018), consignou-se, no item 2 da ementa:

> *"É certo que a Constituição assegura a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência (art. 37, VIII). No entanto, o dispositivo constitucional já foi regulamentado pelo art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, pela Lei nº 7.853/1999 e pelo Decreto nº 3.298/1999, que define quais pessoas são consideradas com deficiência. Tais normas regularam a matéria por inteiro, tendo em vista que estabeleceram todos os critérios para a concorrência das vagas destinadas às pessoas com deficiência. Não há que se falar, assim, em omissão parcial."*

E, mais recentemente, no **MI 7527 AgR** (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18.5.2026, DJe de 22.5.2026):

> *"AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. RESERVA DE VAGAS PARA PCD NOS QUADROS PERMANENTES DE EMPREGADOS E SERVIDORES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. (…) 3. Existência de legislação que prevê reserva de vagas para PcD e seus respectivos critérios de admissão em concursos públicos. A ausência de uma reserva estrutural, dentro do quadro de servidores, consiste em uma opção legislativa, e não em omissão inconstitucional."*

A requerente não subestima o peso desses julgados. Sustenta, contudo — e com todo o respeito —, que eles não decidem a questão desta ação, por quatro fundamentos autônomos.

Primeiro — a distinção de via é estrutural, e não formal. O mandado de injunção possui pressuposto de cabimento próprio, fixado no art. 5º, LXXI, da Constituição: a falta de norma regulamentadora que **torne inviável o exercício** de direito ou liberdade constitucional. A ratio decidendi dos dois julgados é, precisamente, de **admissibilidade do writ** — o MI 6984 AgR o diz com todas as letras no item 3: "A falta de norma regulamentadora (CF/1988, art. 5º, LXXI) é pressuposto de

admissibilidade do mandado de injunção. A existência de regulamentação ordinária impede o conhecimento do writ." No MI 7527, a impetração foi liminarmente obstada com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, isto é, por inadmissibilidade.

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão **não conhece esse pressuposto**. Seu objeto é definido pelo art. 12-B, I, da Lei n.º 9.868/1999, que manda indicar "a omissão inconstitucional **total ou parcial**". A diferença é decisiva: no mandado de injunção, a existência de qualquer regulamentação basta para obstar o conhecimento, porque o direito já se tornou exercitável in concreto; na ação direta, a existência de regulamentação é justamente o **pressuposto lógico** da omissão parcial. As perguntas são distintas. O mandado de injunção indaga se o impetrante pode exercer seu direito. Esta ação indaga se o legislador cumpriu integralmente o dever que a Constituição lhe impôs.

Segundo — o precedente-matriz decidiu outra coisa. O MI 7527 apoia-se integralmente no MI 6984 AgR, cuja ementa a decisão monocrática transcreveu na íntegra. Sucede que o MI 6984 tinha objeto inteiramente diverso: pessoa com **doença grave**, que não se enquadrava no rol de deficiências do Decreto n.º 3.298/1999, pretendia concorrer às vagas reservadas. A controvérsia era de **conceito de deficiência**, e não de reserva de cargos.

E a justificativa oferecida pelo acórdão é reveladora. Ao afirmar que as normas "regularam a matéria por inteiro", o Plenário explicitou a razão: "**tendo em vista que estabeleceram todos os critérios para a concorrência das vagas** destinadas às pessoas com deficiência". Vale dizer: o que aquele julgado declarou integralmente regulamentado foi precisamente o **segundo** comando do art. 37, VIII — a definição dos critérios de admissão. É exatamente aquilo que a requerente reconhece como cumprido, no capítulo I desta inicial. O precedente, longe de

infirmar a tese aqui sustentada, **confirma-lhe a premissa**: o que a legislação disciplinou foi a concorrência às vagas. Sobre a reserva de percentual dos cargos e empregos, o MI 6984 nada disse — porque nada lhe foi perguntado.

Terceiro — a premissa empírica do MI 7527 AgR foi desmentida seis semanas depois. A razão de decidir daquele acórdão está no item 3: "Existência de legislação que prevê reserva de vagas para PcD e seus respectivos critérios de admissão em concursos públicos." A conclusão de que a ausência de reserva estrutural "consiste em uma opção legislativa" repousa, portanto, sobre a **suficiência presumida** dessa legislação.

Essa presunção não subsiste. O acórdão foi proferido em 18 de maio de 2026. Em 1º de julho de 2026 — seis semanas depois —, o Tribunal de Contas da União concluiu, no Acórdão n.º 1.743/2026-Plenário, que "decorridos mais de sete anos do início da vigência dessa norma, o percentual de pessoas com deficiência no conjunto dos 36 órgãos (2,21%) ainda é bem inferior ao percentual mínimo de reserva de vagas assegurada pelo Decreto", recomendando a duplicação do percentual de reserva e a avaliação da instituição de norma geral. O Plenário não dispunha desse diagnóstico quando decidiu.

A distinção é conceitualmente relevante. Uma **opção legislativa** é constitucionalmente legítima enquanto se mantém dentro da margem de conformação do legislador. Deixa de sê-lo quando os resultados oficialmente apurados demonstram que a escolha não realiza o comando constitucional — hipótese em que a opção se converte em **proteção insuficiente**. Não se pede a esta Corte que desdiga o que afirmou em maio de 2026. Pede-se que aprecie aquilo que somente foi apurado em julho de 2026.

Quarto — ausência de eficácia vinculante e de cognição exauriente. Nenhum dos dois julgados foi proferido em processo objetivo; nenhum possui eficácia contra todos ou efeito vinculante (art. 102, § 2º, da Constituição, e art. 28, parágrafo único, da Lei n.º 9.868/1999); e nenhum deles fixou tese de julgamento. No MI 7527, o relator expressamente dispensou as informações das autoridades impetradas e o parecer do Procurador-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno, e o agravo interno foi julgado em sessão virtual, sem sustentação oral e sem admissão de amici curiae. Não houve, portanto, contraditório institucional sobre a matéria.

Acresce circunstância que a requerente registra por dever de lealdade. A decisão monocrática proferida no MI 7527 descreveu o pedido como sendo o de "que seja reconhecido **seu direito a reserva de vagas para PcD em concursos públicos**" — leitura que o próprio impetrante impugnou em embargos de declaração, esclarecendo que "não pretende o reconhecimento de seu direito à reserva de vagas em concursos públicos", mas "suprir a omissão parcial na regulamentação da norma do art. 37, VIII". Os embargos foram desprovidos sem enfrentamento específico desse ponto. A tese ora deduzida jamais recebeu, assim, exame de mérito em cognição exauriente.

Em conclusão: os precedentes resolveram, no plano da **admissibilidade de outro remédio processual** e sem contraditório institucional, questão que esta ação submete ao Plenário pela via constitucionalmente adequada, com cognição exauriente e com base empírica superveniente. É o que basta para que sejam superados — ou, quando menos, distinguidos.

V – DO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL E CONVENCIONAL

V.1 – O bloco de constitucionalidade

A omissão impugnada viola um conjunto convergente de normas constitucionais: a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III); o objetivo fundamental de promoção do bem de todos, sem preconceitos e sem quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV); a igualdade material (art. 5º, caput); a proibição de discriminação quanto a critérios de admissão do trabalhador com deficiência (art. 7º, XXXI); o dever comum de cuidado e de proteção das pessoas com deficiência (art. 23, II); a competência concorrente para legislar sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência (art. 24, XIV); os princípios da Administração Pública e a acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, caput, I e II); a norma específica de reserva (art. 37, VIII); os deveres de criação de programas de prevenção e atendimento especializado e de eliminação de obstáculos arquitetônicos (art. 227, § 1º, II, e § 2º); e o dever de adaptação dos logradouros, edifícios de uso público e veículos de transporte coletivo (art. 244).

Não se trata de construção da requerente. Esse mesmo elenco foi sistematizado pelo Plenário desta Corte no item 3 das razões de decidir da **ADI 6850** (Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 23.3.2026, DJe de 15.4.2026), nos seguintes termos:

> *"A CF/1988 encerra ampla sistemática de proteção das pessoas com deficiência, seja por meio da proibição de discriminação, seja por meio da determinação de promoção de políticas públicas inclusivas (arts. 7º, XXXI; 23, II; 24, XIV; **37, VIII**; 40, § 4º-A; 100, § 2º; 201, § 1º, I; 203, IV e V; 208, III; e 227, § 1º, II, e § 2º; e 244)."*

V.2 – A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo foram aprovados pelo Decreto Legislativo n.º 186/2008, segundo o rito do art. 5º, § 3º, da Constituição, e promulgados pelo Decreto n.º 6.949/2009, possuindo **hierarquia de emenda**

constitucional — como este Tribunal reiteradamente afirma (v. ADI 6850, item 4; ADI 7401, item 5; ARE 759.755 AgR, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15.8.2023, DJe de 25.8.2023).

Dois dispositivos convencionais são diretamente violados pela omissão.

O **art. 27, item 1, alínea "g"**, impõe aos Estados Partes o dever de **empregar pessoas com deficiência no setor público**. O compromisso não se esgota em permitir a inscrição em concursos: exige medidas positivas aptas a produzir presença efetiva.

O **art. 31** impõe o dever de coleta de dados apropriados, inclusive estatísticos e de pesquisa, que permitam formular, implementar e avaliar as políticas destinadas à realização dos direitos reconhecidos na Convenção. A inexistência de base nacional padronizada sobre a composição dos quadros públicos configura, portanto, **violação autônoma** — e não mera dificuldade probatória. O Estado brasileiro não sabe quantas pessoas com deficiência ocupam cargos e empregos públicos, e essa ignorância é, ela própria, descumprimento de norma com estatura constitucional.

V.3 – A jurisprudência desta Corte sobre o dever estatal de inclusão

O Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente chancelado medidas legislativas e políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiência, "por meio de mecanismos compensatórios capazes de possibilitar a superação das desvantagens decorrentes das barreiras" (ADI 6850, item 7; ADI 7401, item 6).

Na **ADI 7401** (Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 18.5.2026, DJe de 8.6.2026), o Plenário declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que exigiam "aptidão plena" do candidato, assentando, no item 9, que:

> *"O ordenamento jurídico não admite como requisito à investidura em cargo público a aptidão plena – por implicar esvaziamento prévio, abstrato e absoluto do acesso das pessoas com deficiência ao concurso público (CF, arts. 7º, XXXI, e 37, II) –, exigindo-se, em*

> *seu lugar, a aferição da compatibilidade entre as atribuições do cargo e as limitações decorrentes da deficiência do candidato."*

E, no item 10, reconheceu a categoria da **discriminação indireta**, incompatível com a Constituição. Essa categoria é decisiva aqui: uma política que trata identicamente órgãos com composições radicalmente distintas produz, sobre o grupo protegido, efeito desproporcionalmente nocivo — exatamente a hipótese que os dados do capítulo seguinte revelam.

Na **ADI 6476** (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 8.9.2021, DJe de 16.9.2021), a Corte assentou, no item 2 da ementa, que "de acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência", fixando teses sobre a inconstitucionalidade de interpretações que excluam esse direito nos concursos públicos.

E, no julgamento da **ADI 5357**, este Tribunal decidiu que o "ensino inclusivo em todos os níveis de educação [é] imperativo que se põe mediante regra explícita" — formulação transcrita no item 2 da ementa do ARE 759.755 AgR, acima referido. Se o imperativo de inclusão vincula até mesmo instituições privadas de ensino, com muito mais razão vincula o próprio Estado quanto à composição de seus quadros.

VI – DA DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA OMISSÃO

A omissão parcial não se demonstra apenas pelo cotejo textual entre a Constituição e a legislação. Demonstra-se, sobretudo, pelos **resultados** que a legislação produziu — e que estão oficialmente documentados.

VI.1 – A base demográfica

Segundo o **Censo Demográfico de 2022**, divulgado pelo IBGE, o Brasil possui **14,4 milhões de pessoas com deficiência**, correspondentes a **7,3%** da população de dois anos ou mais.

A **PNAD Contínua de 2022 — Pessoas com Deficiência**, elaborada com metodologia e domínios funcionais próprios, estimou **18,6 milhões de pessoas com deficiência**, equivalentes a **8,9%** da população de dois anos ou mais. Os dois levantamentos não devem ser somados nem tratados como séries intercambiáveis, mas convergem no essencial: trata-se de parcela expressiva da população brasileira.

A mesma PNAD revela a desvantagem cumulativa que precede o acesso ao serviço público: a taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência era de **19,5%**, contra **4,1%** entre pessoas sem deficiência; apenas 25,6% haviam concluído o ensino médio, contra 57,3%; a taxa de participação na força de trabalho era de **29,2%**, contra **66,4%**; o nível de ocupação, de **26,6%**, contra **60,7%**; a informalidade alcançava **55,0%**, contra 38,7%; e o rendimento médio mensal habitual era de **R$ 1.860,00**, contra **R$ 2.690,00** — remuneração cerca de 30% inferior.

Em uma sociedade assim configurada, o Estado assume dever reforçado de promover igualdade material e de constituir-se, ele próprio, em referência institucional de inclusão. É exatamente isso que não vem ocorrendo.

VI.2 – O Poder Executivo federal: o Acórdão n.º 1.743/2026-TCU-Plenário

No processo **TC 011.103/2025-6**, o Tribunal de Contas da União realizou auditoria operacional em **trinta e seis órgãos da administração direta do Poder Executivo federal**, com o objetivo de avaliar se as pessoas com deficiência encontram, no ambiente laboral, condições efetivas de acolhimento, acessibilidade e enfrentamento ao capacitismo. A auditoria não se limitou ao exame documental: foram enviados **3.462 questionários** a servidores e trabalhadores com deficiência, obtendo-se **873 respostas**. O feito resultou no **Acórdão n.º 1.743/2026-TCU-Plenário** (Rel. Min. Benjamin Zymler, sessão de 1º.7.2026, Ata n.º 25/2026 — Plenário).

Os achados são os seguintes.

Presença nos quadros. Apenas **2,21%** dos servidores dos trinta e seis órgãos fiscalizados são pessoas com deficiência. Considerada a Administração Pública federal direta e indireta abrangida pelo Painel Estatístico de Pessoal, o percentual é de **2,83%**. Somente dois órgãos — o Ministério da Educação (6,89%) e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (5,99%) — superam 5%; os demais **trinta e quatro (94%)** permanecem abaixo desse patamar.

Constatação expressa de ineficácia da norma vigente. O Tribunal consignou, textualmente: "Decorridos mais de sete anos do início da vigência dessa norma, o percentual de pessoas com deficiência no conjunto dos 36 órgãos (2,21%) ainda é bem inferior ao percentual mínimo de reserva de vagas assegurada pelo Decreto."

Teto de vidro institucional. Apenas **1,9%** do total de Cargos Comissionados Executivos e Funções Comissionadas Executivas são ocupados por pessoas com deficiência — percentual **inferior** à própria presença do grupo no quadro de servidores. Nos níveis 1 a 12 (baixa e média liderança), a participação é de 2%; nos níveis 13 a 17 (alta liderança), cai para **1,3%**. Em **86% dos órgãos** (31 de 36), a ocupação de cargos e funções comissionadas por pessoas com deficiência é menor do que sua presença no respectivo quadro. E **quatorze órgãos (39%) não têm uma única pessoa com deficiência** nos cargos de níveis 13 a 17. Entre as pessoas com deficiência que são servidoras desses órgãos, apenas 13% ocupam cargo ou função comissionada.

Percepção de discriminação. 36% dos respondentes declararam já ter sofrido preconceito ou discriminação em razão da deficiência no ambiente de trabalho — 21% por colegas do próprio setor, 19% por pessoas de outras áreas e 16% pela própria chefia. Quanto à ascensão, 22% afirmaram já ter se sentido rejeitados na escolha para cargo ou

função comissionada em razão da deficiência; entre pessoas negras com deficiência o percentual sobe para **26%**, contra 19% entre pessoas brancas com deficiência, e alcança 26% entre mulheres negras com deficiência, contra 17% entre homens brancos com deficiência — evidência de incidência **interseccional**.

Fragilidade dos canais de denúncia. 42% dos respondentes não se sentiriam seguros para denunciar a discriminação sofrida e 55% desconhecem a área do órgão responsável por recebê-la.

Precariedade da estrutura institucional. Metade dos órgãos não evidenciou possuir diretrizes formalizadas de acessibilidade; 42% não possuem instância colegiada de acessibilidade e inclusão; e apenas **cinco órgãos (14%)** mantêm cadastro ou banco de dados específico sobre os profissionais com deficiência.

Barreiras materiais. Apenas 38% dos respondentes consideram totalmente acessíveis os espaços internos em que trabalham e 42% consideram totalmente acessíveis os recursos tecnológicos. Entre os que necessitam de adaptação razoável, 14% pediram e não foram atendidos, 28% têm a sensação de que não adiantaria solicitar, 27% sequer sabiam que poderiam fazê-lo e **apenas 17% pediram e foram atendidos**.

Insuficiência da reserva praticada. O 1º Concurso Público Nacional Unificado, realizado em 2024, ofertou 6.640 vagas para vinte e um órgãos federais, com reserva de 5%. Os editais do 2º CPNU, publicados em 2025, ofertam 3.652 vagas para trinta e dois órgãos, novamente com 5% — embora o art. 5º, § 2º, da Lei n.º 8.112/1990 admita até 20%.

Diante desse quadro, o próprio Tribunal de Contas da União recomendou, no **item 9.3.6** do acórdão, aos órgãos da administração direta do Poder Executivo federal, que:

> *"prevejam, nos futuros editais de concursos públicos e processos seletivos, a reserva de **no mínimo 10% das vagas** para pessoas com deficiência, em consonância com o limite possível de vagas reservadas previsto no art. 5º, § 2º, da Lei 8.112/1990, com o intuito de **corrigir desigualdades históricas e estruturais** no acesso de pessoas com deficiência a cargos públicos, cuja representatividade ainda está muito aquém dos percentuais demográficos desse grupo constantes do Censo Populacional 2022 do IBGE".*

E, no **item 9.2**, recomendou ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que, em articulação com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, "avalie a viabilidade de instituição de uma **norma geral**, no âmbito do Poder Executivo Federal, com diretrizes mínimas" de acessibilidade e inclusão. No **item 9.1.1**, recomendou ao Ministério da Gestão a desagregação, no Painel Estatístico de Pessoal, dos dados sobre pessoas com deficiência por gênero, cor/raça, ingresso e ocupação de funções.

Vale sublinhar o significado processual desses três itens. O órgão constitucional de controle externo da Administração federal (i) constatou que a norma vigente não produziu o resultado que dela se esperava, (ii) recomendou a duplicação do percentual de reserva e (iii) recomendou a edição de norma geral e a produção de dados desagregados. Isto é: **o Estado brasileiro, por seu órgão de controle, reconheceu a insuficiência da própria regulamentação e apontou o caminho da correção.** O que falta é o instrumento normativo com força vinculante e alcance nacional — e esse instrumento é lei, cuja edição compete ao Congresso Nacional.

VI.3 – O Poder Legislativo: os dados oficiais da Câmara dos Deputados

A sub-representação não é fenômeno restrito ao Poder Executivo. Ela se reproduz na própria Casa legislativa a que se dirige esta ação.

A Câmara dos Deputados publica, em seu portal institucional, os quantitativos de pessoas com deficiência que nela trabalham. Os dados referentes ao ano de 2025, com posição em **31 de dezembro de 2025**, são os seguintes: dos **19.097 colaboradores**, apenas **197** são pessoas com deficiência

— **1,03%** do total. Discriminadamente: 5 dos 513 Deputados (0,97%); **89 dos 2.630 servidores efetivos (3,38%)**; **6 dos 1.738 ocupantes de Cargos de Natureza Especial (0,35%)**; **4 dos 10.050 secretários parlamentares (0,04%)**; 18 dos 176 estagiários (10,23%); 65 dos 3.811 empregados terceirizados (1,71%); e 10 dos 179 menores aprendizes (5,59%).

Esses números merecem leitura atenta, porque **provam a tese central desta ação com rara clareza**.

Onde há concurso público e, portanto, incide a reserva de vagas — a categoria dos servidores efetivos —, o percentual chega a 3,38%. Onde **não** há concurso e, portanto, não incide reserva alguma — Cargos de Natureza Especial e secretários parlamentares —, a presença de pessoas com deficiência praticamente desaparece: **0,35% e 0,04%**, respectivamente. Quatro pessoas com deficiência entre dez mil e cinquenta secretários parlamentares.

Ou seja: a política de reserva de vagas **funciona onde existe**, mas produz apenas 3,38% após décadas de aplicação — muito abaixo dos 7,3% da população —, e nada produz onde não existe. É a demonstração empírica de que o modelo de fluxo, isoladamente considerado, não é capaz de gerar o estoque que a Constituição determinou.

VI.4 – O Poder Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça reconheceu formalmente a gravidade da questão. A **Resolução CNJ n.º 401/2021**, em texto compilado com as alterações das Resoluções n.º 537/2023, n.º 549/2024 e n.º 561/2024 (doc. 19), dispõe sobre acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência no âmbito do Poder Judiciário — sendo citada, no Acórdão n.º 1.743/2026-TCU, como **benchmarking** e boa prática de que o Poder Executivo federal ainda carece. Seu art. 14 impõe a cada órgão do Poder Judiciário o dever de "manter cadastro dos profissionais com deficiência, integrantes dos respectivos

quadros de pessoal e auxiliar", com especificação da deficiência e das necessidades de adaptação, e revisão detalhada ao menos anual; e seu art. 4º-A, incluído pela Resolução n.º 549/2024, veda "o estabelecimento de qualquer espécie de cláusula de barreira para os candidatos enquadrados como pessoas com deficiência" nos concursos do Poder Judiciário. E a **Resolução CNJ n.º 629, de 30 de junho de 2025**, assegura às pessoas com deficiência que se candidatem a concursos e processos seletivos do Poder Judiciário o direito a condições adaptadas de realização das provas, com plena acessibilidade, adaptações razoáveis e tecnologias assistivas, invocando expressamente, em seus considerandos, o art. 37, VIII, da Constituição e a Convenção de Nova York.

Os dados de composição confirmam o quadro. O painel "Dados de Pessoal do Poder Judiciário", mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, registrava, em consulta realizada em **23 de agosto de 2026** (doc. 18), **18.921 magistrados e magistradas em atividade**. Destes, declararam alguma deficiência:

> 93 deficiência física ou motora (0,5%); 70 visual (0,4%); 46 auditiva (0,2%); 16 outras deficiências (0,1%); 6 psicossocial; 5 intelectual; e 5 mental.

Somados, são **241 magistrados e magistradas com deficiência — aproximadamente 1,27% do total**. Vale dizer: pouco mais de um sexto da proporção demográfica apurada pelo Censo de 2022 (7,3%).

Mais eloquente, porém, é outro dado do mesmo painel: apenas **49 magistrados, ou 0,3% do total, ingressaram pela cota destinada a pessoas com deficiência**. Em uma carreira com quase dezenove mil integrantes, a ação afirmativa produziu, ao longo de toda a sua vigência, quarenta e nove ingressos.

Registre-se, ainda, que **3.759 magistrados (19,9%) figuram como "não declarado"** e outros 51 como "não informado". A lacuna informacional não é

detalhe metodológico: é a própria violação do art. 31 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência manifestando-se no interior do Poder Judiciário — e isso a despeito de o art. 14 da Resolução CNJ n.º 401/2021 (doc. 19) impor a cada órgão o dever de manter cadastro dos profissionais com deficiência, com especificação da deficiência e revisão anual detalhada.

VI.5 – O apagão informacional e sua dimensão federativa

A maior parte dos vínculos públicos brasileiros está nos Estados, no Distrito Federal e, sobretudo, nos Municípios. Segundo o **Atlas do Estado Brasileiro**, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada a partir da Relação Anual de Informações Sociais, a proporção de vínculos públicos no Poder Executivo, por nível federativo, no ano de 2021, era a seguinte (doc. 18):

Executivo **Federal**: 6,81%;

Executivo **Estadual**: 29,32%;

Executivo **Municipal**: 63,87%.

Vale dizer: **93,19% dos vínculos públicos do Poder Executivo brasileiro situam-se fora da esfera federal**. A maior parte das oportunidades de ingresso no serviço público e dos postos diretamente ligados à prestação de serviços essenciais — saúde, educação e assistência social — encontra-se, portanto, fora do alcance da regulamentação federal hoje existente.

Essa dimensão federativa contrasta com a precariedade das informações disponíveis. **Não existe sistema nacional único, público e padronizado** capaz de informar quantas pessoas com deficiência ocupam cargos e empregos públicos na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos 5.570 Municípios, nos três Poderes, nos órgãos autônomos e na Administração indireta. As informações existentes estão dispersas em portais de transparência, folhas de pagamento e painéis setoriais construídos com critérios, períodos de referência e níveis de desagregação distintos,

frequentemente sem distinguir servidores efetivos, empregados públicos, temporários, comissionados, estagiários e terceirizados.

A insuficiência não é meramente administrativa. Sem informação confiável e comparável, torna-se impossível calcular o déficit de representação de cada órgão, estabelecer metas proporcionais, dimensionar a necessidade de certames, fiscalizar nomeações, acompanhar a permanência e a ascensão funcional ou avaliar se a política está efetivamente alterando a composição dos quadros públicos.

A impossibilidade de quantificar integralmente a exclusão não pode ser invocada para negá-la. Ao contrário: **a ausência de dados nacionais padronizados é manifestação autônoma da omissão estatal**, por impedir que o próprio Estado conheça, monitore e corrija o descumprimento do art. 37, VIII, em violação direta ao art. 31 da Convenção.

VI.6 – A prova comparativa decisiva: o Decreto n.º 11.443/2023

Poder-se-ia sustentar que a reserva por **ocupação** — e não por vagas ofertadas — seria juridicamente impossível ou administrativamente inexequível. O próprio Poder Executivo federal já demonstrou o contrário.

O **Decreto n.º 11.443, de 21 de março de 2023**, "dispõe sobre o preenchimento por pessoas negras de percentual mínimo de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito da administração pública federal". Seu art. 3º determina:

> *"Os órgãos e as entidades da administração pública federal* ***deverão preencher*** *percentual dos Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE com pessoas negras de, no mínimo: I - trinta por cento para os níveis de 1 a 12; e II - trinta por cento para os níveis de 13 a 17."*

O § 1º do mesmo artigo fixa prazo para o atingimento das metas.

O contraste é eloquente e dispensa comentário extenso. Para um grupo protegido, o Estado instituiu — por mero decreto — **meta de ocupação efetiva**

de postos, com percentual definido e prazo certo. Para as pessoas com deficiência, cujo direito à reserva está inscrito **em texto expresso da Constituição**, o mesmo Estado limitou-se, no Decreto n.º 9.508/2018, ao percentual de vagas eventualmente oferecidas em certames futuros.

Não se invoca aqui o Decreto n.º 11.443/2023 para questioná-lo — ao contrário, ele é modelo de política pública correta. Invoca-se para demonstrar duas coisas: **é possível** desenhar reserva por ocupação com metas e prazos; e a ausência dessa modelagem para as pessoas com deficiência é, portanto, **escolha, e não impossibilidade** — o que caracteriza, precisamente, a proteção insuficiente.

VI.7 – A assimetria com o art. 93 da Lei n.º 8.213/1991

Há, ainda, assimetria evidente entre o padrão que o Estado impõe aos particulares e o que estabeleceu para si.

O art. 93 da Lei n.º 8.213/1991 determina que a empresa com cem ou mais empregados preencha de 2% a 5% de seus **cargos** com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas. Trata-se de obrigação vinculada à **composição efetiva do quadro** — e não ao percentual de vagas anunciadas em processos seletivos futuros —, cujo descumprimento gera autuação.

Para a Administração Pública estatutária, ao contrário, a regulamentação permaneceu concentrada no percentual de vagas ofertadas, sem meta de ocupação, sem mecanismo corretivo vinculado ao déficit real, sem sistema nacional de monitoramento e sem consequência específica para a manutenção prolongada de quadros incompatíveis com o comando constitucional.

O Estado exige do particular aquilo que não exigiu de si próprio — embora, no seu caso, a exigência esteja escrita na Constituição.

VII – DA DISCIPLINA DO FLUXO E DA AUSÊNCIA DE DISCIPLINA DO ESTOQUE

Cumpre enfrentar, ainda, objeção que poderia ser deduzida a partir do próprio Decreto n.º 9.508/2018 — e que a requerente prefere antecipar a ver oposta.

Esse regulamento, cuja redação foi amplamente atualizada pelo **Decreto n.º 12.533, de 2025**, é **minucioso** quanto ao fluxo de ingresso. Ele estabelece:

> a reserva mínima de cinco por cento das vagas oferecidas para provimento de cargos efetivos e para contratação temporária (art. 1º, § 1º);
>
> o arredondamento do quantitativo fracionado "para o primeiro número inteiro subsequente" (art. 1º, § 3º);
>
> que, "na hipótese de concurso público ou de processo seletivo regionalizado ou estruturado por especialidade, o percentual mínimo de reserva será aplicado ao total das vagas do edital, ressalvados os casos em que seja demonstrado que a aplicação regionalizada ou por especialidade não implicará em redução do número de vagas destinadas às pessoas com deficiência" (art. 1º, § 4º, I);
>
> a observância do percentual mínimo "na hipótese de aproveitamento de vagas remanescentes e na formação de cadastro de reserva" (art. 1º, § 4º, II);
>
> a publicação do resultado tanto em lista de vagas reservadas quanto em lista de ampla concorrência (art. 8º, caput, na redação do Decreto n.º 12.533/2025); e
>
> a nomeação segundo "os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação de ampla concorrência e da reserva para as pessoas com deficiência" (art. 8º, § 1º).

A requerente **não impugna nenhuma dessas regras**. Ao contrário: reconhece que são tecnicamente adequadas e que enfrentam, no âmbito federal, inclusive o risco de esvaziamento da reserva pela fragmentação das vagas entre regiões e especialidades.

E é exatamente por isso que o argumento se inverte contra a suficiência do modelo vigente.

Se o Poder Executivo federal disciplinou o fluxo de ingresso com esse grau de detalhamento — percentual mínimo, arredondamento para cima, regra antifragmentação, incidência sobre cadastro de reserva, listas separadas e convocação alternada — e ainda assim a presença de pessoas com deficiência nos trinta e seis órgãos auditados pelo Tribunal de Contas da União é de **2,21%**, então o déficit constitucional **não está na disciplina do fluxo**. Está na ausência integral de qualquer comando referido ao **estoque**.

Não se trata de conjectura da requerente. É a conclusão a que chegou o próprio órgão de controle externo, ao consignar que, "decorridos mais de sete anos do início da vigência dessa norma, o percentual de pessoas com deficiência no conjunto dos 36 órgãos (2,21%) ainda é bem inferior ao percentual mínimo de reserva de vagas assegurada pelo Decreto".

Esgotou-se, portanto, o que a regulação do ingresso é capaz de produzir. Aperfeiçoar ainda mais a porta de entrada não alterará a composição dos quadros enquanto não existir norma que tome por objeto a **composição** — que é, literalmente, o que a Constituição mandou reservar.

As insuficiências que remanescem no próprio plano do fluxo

Registre-se, ainda assim, que mesmo a disciplina do fluxo apresenta três lacunas relevantes.

Insuficiência hierárquica e federativa. Todas as regras acima estão em **decreto**, e em decreto **federal**. Não vinculam os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, onde se concentra a maior parte dos vínculos

públicos do País. Nesses entes, a proteção contra a fragmentação das vagas — quando existe — decorre de normas locais heterogêneas ou de construção jurisprudencial casuística. O que este Tribunal firmou na ADC 41, ao declarar a constitucionalidade da Lei n.º 12.990/2014 — inclusive quanto à vedação do fracionamento de vagas com o intuito de burlar a ação afirmativa, como registrado no item 3 das razões de decidir da Rcl 80.938 AgR (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 5.11.2025, DJe de 17.11.2025) —, carece de equivalente legal nacional para as pessoas com deficiência.

A válvula de escape do art. 1º, § 4º, I. A ressalva final do dispositivo — "ressalvados os casos em que seja demonstrado que a aplicação regionalizada ou por especialidade não implicará em redução do número de vagas destinadas às pessoas com deficiência" — não define **quem** demonstra, **perante quem**, **segundo que critério**, **em que momento** e **sob que controle**. Uma exceção sem parâmetro objetivo transfere ao próprio órgão que estrutura o certame o juízo sobre a incidência da regra que o limita.

A ausência de consequência. Nenhuma dessas regras vem acompanhada de aferição de resultado, de meta, de indicador ou de qualquer efeito jurídico para o órgão que, ano após ano, mantém quadro incompatível com o comando constitucional.

A norma geral nacional cuja edição se reclama deverá, portanto, **elevar à lei e estender a todos os entes** as garantias hoje asseguradas apenas por regulamento federal, suprimindo a ressalva desprovida de critério objetivo — e, sobretudo, acrescentar-lhes aquilo que hoje não existe em plano algum: o percentual mínimo de ocupação e o mecanismo progressivo de correção do déficit.

VIII – DA NATUREZA ESTRUTURAL DO LITÍGIO

O quadro descrito não é episódico nem localizado. Ele apresenta os traços que este Tribunal vem identificando nos **litígios estruturais**.

No julgamento da **ADPF 347** (Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 4.10.2023, DJe de 19.12.2023), o Plenário assentou, no item 3 das razões de decidir:

> *"Os processos estruturais têm por objeto uma **falha crônica no funcionamento das instituições estatais, que causa ou perpetua a violação a direitos fundamentais**. A sua solução geralmente envolve a necessidade de reformulação de políticas públicas."*

E, no item 4, registrou que tais processos "comportam solução bifásica, dialógica e flexível", com uma primeira etapa de reconhecimento do estado de desconformidade constitucional e dos fins a serem buscados e uma segunda de detalhamento das medidas, homologação e monitoramento.

Os elementos característicos estão presentes: violação persistente de direitos fundamentais — igualdade material, não discriminação, direito ao trabalho, acesso a cargos e empregos públicos, acessibilidade; incidência sobre grupo numeroso e historicamente vulnerabilizado; prolongamento temporal da omissão por quase quatro décadas; insuficiência comprovada das medidas existentes, atestada por auditoria do órgão de controle externo; pluralidade de causas e de agentes; reprodução do fenômeno em diferentes Poderes, como demonstram os dados do Executivo federal e da Câmara dos Deputados; inadequação de soluções atomizadas, porque decisões relativas a candidatos ou certames isolados não corrigem a composição estrutural dos quadros; e necessidade de resposta coordenada, progressiva, transparente e monitorável.

A requerente **não formula, contudo, pedido de declaração de "estado de coisas inconstitucional"**, e o faz deliberadamente. Ao julgar a **ADPF 973** (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18.12.2025, DJe de 8.4.2026), este Plenário, por unanimidade, reconheceu a existência de racismo estrutural no Brasil e

graves violações a preceitos fundamentais, determinando providências concretas, **sem declarar o estado de coisas inconstitucional**. O acórdão acolheu, nesse ponto, a orientação do Núcleo de Processos Estruturais Complexos da Presidência do Tribunal, segundo a qual o instituto "deve ser utilizado de forma cuidadosa, para que não seja banalizado nem se torne uma técnica inefetiva" e "é possível ter um processo estrutural sem a declaração de um ECI".

A requerente adere integralmente a essa orientação. A qualificação estrutural do litígio é invocada não como pedido autônomo, mas como **fundamento da modelagem da decisão** — isto é, para justificar que, reconhecida a mora, a Corte fixe prazo, defina diretrizes e determine o acompanhamento do cumprimento, na linha do que fez na ADPF 973 e do que homologou na ADPF 347.

A propósito, os critérios de avaliação de planos em processos estruturais foram detalhados no item 4 das razões de decidir do acórdão de homologação proferido na **ADPF 347 (HomologProcEstrutural)** (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.12.2024, DJe de 7.2.2025), que exige do plano: "(i) diagnóstico do problema; (ii) objetivos e metas; (iii) ações e cronograma de atuação; (iv) matriz de responsabilidade; (v) matriz de riscos; (vi) previsão de recursos orçamentários, humanos e tecnológicos; e (vii) mecanismos de monitoramento, avaliação e publicidade". São esses os parâmetros que orientam o pedido formulado no capítulo XII, item "g".

IX – DA MORA CONSTITUCIONAL

A Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Transcorreram quase quatro décadas sem que o art. 37, VIII, recebesse regulamentação **integral**: disciplinou-se o segundo de seus comandos — os critérios de admissão —, subsistindo intacta a omissão quanto ao primeiro, que é a reserva de percentual dos próprios cargos e empregos públicos.

A jurisprudência desta Corte é firme quanto aos elementos configuradores da mora. Na **ADI 3682** (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 9.5.2007, DJ de 6.9.2007), o Plenário assentou:

> "*Apesar de existirem no Congresso Nacional diversos projetos de lei apresentados visando à regulamentação (…), é possível constatar a omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei complementar em referência. As peculiaridades da atividade parlamentar que afetam, inexoravelmente, o processo legislativo, não justificam uma conduta manifestamente negligente ou desidiosa das Casas Legislativas, conduta esta que pode pôr em risco a própria ordem constitucional.* ***A inertia deliberandi das Casas Legislativas pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão.***"

E, quanto ao prazo:

> "*Ação julgada procedente para declarar o estado de mora em que se encontra o Congresso Nacional, a fim de que, em* ***prazo razoável de 18 (dezoito) meses****, adote ele todas as providências legislativas necessárias ao cumprimento do dever constitucional (…).* ***Não se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável.***"

A orientação foi reafirmada em julgado recentíssimo e estruturalmente análogo ao presente. Na **ADO 82** (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.5.2025, DJe de 4.6.2025), o Plenário julgou procedente ação por omissão relativa a comando constitucional de 1988 ainda não cumprido, consignando no item 5 que, "transcorridas quase quatro décadas, o legislador ainda não procedeu à [providência determinada], contra a determinação expressa do constituinte originário", e, no item 6, que "**a existência de projetos de lei sobre a matéria, conforme jurisprudência da Corte, não elide o estado de mora constitucional**". No item 7, reconheceu "inércia prolongada com repercussão social significativa" e fixou prazo para que o legislador suprisse a omissão.

O mesmo acórdão transcreve, no item 3, a orientação firmada na **ADO 63** (Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 6.6.2024, DJe de 10.12.2024), que desde já responde a eventual preliminar de impossibilidade jurídica do pedido:

> *"[d]escabe falar em impossibilidade jurídica do pedido ou em ofensa à separação dos Poderes[ ] quando o libelo (i) veicule fixação de prazo razoável para que o Congresso Nacional legisle; (ii) impugne objeto consistente em inertia deliberandi; ou (iii) pugne pela adoção de sentença aditiva."*

No caso, a mora é agravada por circunstância peculiar: não se está diante de silêncio absoluto, mas de **reiteração de um modelo normativo comprovadamente ineficaz**. Em 1990, a Lei n.º 8.112 disciplinou vagas de concurso. Em 2018, o Decreto n.º 9.508 repetiu a fórmula. Em 2024, a Lei n.º 14.965 — mais de três décadas depois — voltou a tratar apenas de percentuais de vagas em editais, e sequer entrará em vigor antes de 1º de janeiro de 2028. A cada nova oportunidade legislativa, o comando de ocupação foi novamente ignorado.

Registre-se, por fim, que tramita na Câmara dos Deputados o **Projeto de Lei n.º 3.168/2026**, apresentado em 17 de junho de 2026 pelo Deputado Rodrigo Rollemberg, destinado a regulamentar o art. 37, VIII, da Constituição, com metas progressivas de inclusão e ampliação da transparência de dados (doc. 14). Longe de prejudicar esta ação, a proposição confirma o reconhecimento político e institucional da lacuna e demonstra que existe solução legislativa concretamente formulada — pendente apenas de deliberação, que é justamente o objeto da inércia denunciada. Em 23 de agosto de 2026, a proposição encontrava-se na situação "aguardando designação de relator" na Comissão de Administração e Serviço Público (doc. 14).

Registre-se, ademais, circunstância que reforça a pretensão em vez de infirmá-la: a ementa do Projeto de Lei n.º 3.168/2026 limita seu alcance ao "âmbito da administração pública federal direta e indireta". Ainda que aprovado exatamente como proposto, subsistiria integralmente a ausência de **norma geral de alcance nacional**, vinculante para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios — onde, como demonstrado no capítulo VI.5, situam-se mais de nove décimos dos vínculos públicos do País.

X – DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA A EDIÇÃO DE NORMAS GERAIS

O art. 24, XIV, da Constituição estabelece competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência. À União cabe editar **normas gerais** (art. 24, § 1º), preservada a competência suplementar dos demais entes.

Que essa competência é efetiva e vinculante já foi reconhecido por este Tribunal. Na **ADI 7401** (Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 18.5.2026, DJe de 8.6.2026), o Plenário declarou a inconstitucionalidade de dispositivos estaduais que exigiam aptidão plena do candidato, entre outros fundamentos por "usurpa[rem] a competência da União para editar normas gerais sobre proteção e integração das pessoas com deficiência (CF, art. 24, XIV)" (item 7).

Se a União é competente para editar a norma geral, a ausência dessa norma é **omissão sua** — e o silêncio não pode ser justificado pela autonomia dos demais entes, que permanecerão livres para organizar seus cargos, carreiras, concursos e regimes jurídicos, observado o padrão nacional mínimo de proteção. A lei a ser editada não criará cargos, não determinará a realização imediata de concursos e não interferirá na conveniência administrativa de cada ente. Estabelecerá apenas o piso que a Constituição, desde 1988, determinou que fosse estabelecido.

XI – DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

O art. 12-F, caput, da Lei n.º 9.868/1999 admite, em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E o respectivo § 1º delimita o seu conteúdo possível:

> *"A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão*

> *parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos,* ***ou ainda em outra providência a ser fixada pelo Tribunal****."*

A requerente formula pedido que se acomoda integralmente à última das hipóteses legais.

A requerente formula pedido cautelar **contido e estritamente compatível com esse dispositivo**. Não se pede a fixação judicial de percentual de reserva em sede liminar — pretensão que, ainda que amparada em razões de justiça material, extravasaria o âmbito da cognição sumária e a função do Tribunal nesta fase. O que se pede é o que pode ser concedido sem substituição do legislador.

Da plausibilidade jurídica

Decorre (i) da literalidade do art. 37, VIII, que se refere a cargos e empregos públicos; (ii) da limitação de toda a legislação existente às vagas oferecidas em concursos; (iii) da hierarquia constitucional dos arts. 27, item 1, "g", e 31 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; e (iv) da constatação oficial, pelo Tribunal de Contas da União, de que a política vigente não produziu representatividade equivalente nos quadros públicos.

Do perigo na demora

Cada certame realizado sem qualquer mecanismo de aferição e correção projeta, por décadas, uma composição excludente dos quadros públicos. O 2º Concurso Público Nacional Unificado, com editais publicados em 2025, ofertou 3.652 vagas com reserva de apenas 5%, apesar da recomendação do TCU no sentido de 10% e do limite legal de 20%. Enquanto perdurar a omissão, cada nova nomeação consolida por anos o déficit que se pretende corrigir. Acresce que a ausência de dados padronizados impede, no presente, até mesmo a aferição da dimensão do dano.

Das providências requeridas em sede cautelar

Requer-se, cautelarmente, com fundamento no art. 12-F, caput e § 1º, parte final, da Lei n.º 9.868/1999:

(a) que os órgãos e entidades da Administração Pública federal direta e indireta publiquem, em formato acessível e atualização ao menos semestral, em seus sítios eletrônicos e em painel consolidado, o número total de cargos e empregos, o quantitativo e o percentual de pessoas com deficiência neles ocupantes, os ingressos realizados pela reserva de vagas e a ocupação de cargos e funções de direção, chefia e assessoramento — providência que não inova na ordem jurídica, apenas concretiza o art. 31 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e converge com a recomendação constante do item 9.1.1 do Acórdão n.º 1.743/2026-TCU-Plenário;

(b) que sejam integralmente preservadas as normas e políticas estaduais, distritais ou municipais mais favoráveis às pessoas com deficiência.

Sucessivamente, caso Vossa Excelência e este Plenário entendam inadequada a concessão de qualquer providência cautelar, requer-se a adoção do **procedimento abreviado do art. 12 da Lei n.º 9.868/1999**, aplicável a esta ação por força do art. 12-E, caput, do mesmo diploma, submetendo-se o processo diretamente ao Tribunal para julgamento definitivo, "em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica".

XII – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, a requerente requer:

a) o **recebimento e o processamento** da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com o reconhecimento da

legitimidade ativa da ANAPcD, nos termos do art. 103, IX, da Constituição da República;

b) a **requisição de informações** ao Presidente do Senado Federal e ao Presidente da Câmara dos Deputados, na forma do art. 6º da Lei n.º 9.868/1999, aplicável por força do art. 12-E, caput, do mesmo diploma, e, se assim entender conveniente o eminente Relator, a requisição de informações complementares ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, na qualidade de detentores dos dados de pessoal, sem que isso lhes atribua a condição de requeridos;

c) a **oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República**, nos termos do art. 12-E, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 9.868/1999;

d) a **concessão da medida cautelar** nos termos do capítulo XI ou, sucessivamente, a adoção do procedimento abreviado do art. 12 da Lei n.º 9.868/1999, aplicável por força do art. 12-E, caput;

e) no mérito, a **procedência do pedido**, para declarar a **inconstitucionalidade por omissão parcial** do Congresso Nacional quanto ao cumprimento integral do art. 37, VIII, da Constituição da República, em razão da inexistência de legislação nacional que estabeleça percentual mínimo de ocupação dos cargos e empregos públicos por pessoas com deficiência e os mecanismos destinados à sua efetiva implementação;

f) a **declaração**, como fundamento determinante, de que a reserva de percentual das vagas oferecidas em concursos públicos, isoladamente considerada, **não esgota** o dever constitucional de reservar percentual dos cargos e empregos públicos;

g) a **ciência ao Congresso Nacional para a adoção das providências necessárias**, nos termos do art. 12-H da Lei n.º 9.868/1999, com a **fixação de prazo** — que a requerente sugere em **18 (dezoito) meses**, por

analogia ao parâmetro adotado na ADI 3682, sem prejuízo de outro que este Tribunal repute razoável — contado da publicação do acórdão, para que o Congresso Nacional adote as providências legislativas necessárias ao cumprimento integral do art. 37, VIII, da Constituição;

h) que, preservada integralmente a liberdade de conformação do legislador, o acórdão consigne, como **diretrizes** extraídas do próprio texto constitucional, que a legislação a ser editada contemple: **percentual mínimo de ocupação** dos cargos e empregos públicos por pessoas com deficiência; **mecanismo progressivo e dinâmico** de reserva de vagas enquanto não atingido esse percentual; **elevação a lei nacional, aplicável a todos os entes federativos**, das garantias hoje previstas apenas em regulamento federal — arredondamento do quantitativo fracionado, incidência sobre vagas remanescentes e cadastro de reserva, listas separadas de classificação e convocação alternada e proporcional —, bem como da regra que manda calcular a reserva sobre o total das vagas do edital nos certames regionalizados ou estruturados por especialidade, **suprimida a ressalva desprovida de critério objetivo, de forma e de controle** hoje constante do art. 1º, § 4º, I, do Decreto n.º 9.508/2018; critérios próprios para cargos com especialidades submetidas a provas de conteúdos distintos; **transparência e padronização nacional** dos dados relativos a presença, ingresso, permanência e ascensão funcional das pessoas com deficiência; acompanhamento periódico dos resultados da política; medidas de promoção da participação em funções de direção, chefia e assessoramento; e preservação das normas federais, estaduais, distritais ou municipais mais favoráveis;

i) a **determinação de acompanhamento do cumprimento da decisão**, mediante apresentação periódica de informações sobre as providências legislativas e administrativas adotadas, observados, no que couber, os parâmetros de razoabilidade fixados por este Tribunal no

acórdão de homologação proferido na ADPF 347, a saber: diagnóstico do problema, objetivos e metas, ações e cronograma, matriz de responsabilidade, matriz de riscos, previsão de recursos e mecanismos de monitoramento, avaliação e publicidade;

j) subsidiariamente, e apenas na hipótese de escoamento do prazo fixado sem a edição da lei, a instituição de disciplina provisória, vigente até a superveniência da legislação, segundo a qual: (j.1) considerar-se-á percentual mínimo razoável a presença de pessoas com deficiência em 5% dos cargos e empregos públicos de cada órgão ou entidade; (j.2) enquanto não atingido esse percentual, serão reservadas às pessoas com deficiência 20% das vagas oferecidas nos concursos e das surgidas durante sua validade, nos limites já autorizados pelo art. 5º, § 2º, da Lei n.º 8.112/1990; (j.3) atingido o percentual mínimo, restabelecer-se-á o percentual ordinário previsto na legislação aplicável; (j.4) o cálculo será realizado sobre a totalidade das vagas do cargo ou emprego oferecidas no certame, observadas regras objetivas para especialidades submetidas a provas distintas; e (j.5) serão preservados percentuais e condições mais favoráveis;

k) alternativamente ao item anterior, que este Tribunal reserve para momento posterior ao término do prazo legislativo a definição da disciplina provisória aplicável, caso persista a mora, a exemplo da técnica decisória adotada em outras omissões legislativas.

Requer, por fim, que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de **MARCOS ANTONIO DA SILVA, OAB/SP n.º 328.777**, e de **BRUNO MILHORATO BARBOSA, OAB/ES n.º 13.019**, sob pena de nulidade.

XIII – DOS DOCUMENTOS E DO VALOR DA CAUSA

Acompanham esta inicial os documentos a seguir relacionados, cada qual precedido de capa de identificação:

DOC. 01 — Documentos de representação da ANAPcD: comprovante de inscrição no CNPJ; certidão do Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Serrana/SP; edital de convocação; ata de constituição e de eleição da diretoria; termo de posse; estatuto social; e lista de presença;

DOC. 02 — Procuração com poderes específicos;

DOC. 03 — Relação de associados por unidade da Federação, com declaração do Presidente da Associação;

DOC. 04 — Comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ, atualizado;

DOC. 05 — Decisão do Conselho Nacional de Justiça que deferiu o ingresso da ANAPcD como terceira interessada no Procedimento de Controle Administrativo n.º 0001862-25.2026.2.00.0000;

DOC. 06 — Petição de ingresso da ANAPcD no referido procedimento;

DOC. 07 — Certidão de julgamento da ADI n.º 7.790, expedida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal;

DOC. 08 — Acórdão n.º 1.743/2026-TCU-Plenário (TC 011.103/2025-6), com o respectivo relatório e voto;

DOC. 09 — "Dados referentes ao ANO 2025", da Câmara dos Deputados;

DOC. 10 — ENAP, *Datathon — Pessoa com Deficiência no Serviço Público* (2025);

DOC. 11 — Resolução CNJ n.º 629, de 30 de junho de 2025;

DOC. 12 — Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e Protocolo Facultativo (Decreto n.º 6.949/2009);

DOC. 13 — IV Relatório Nacional de cumprimento da Convenção Interamericana;

DOC. 14 — Ficha de tramitação do Projeto de Lei n.º 3.168/2026;

DOC. 15 — Precedentes enfrentados no capítulo IV: RE 1.362.129 AgR, MI 6984 AgR e MI 7527 AgR, este último acrescido da decisão monocrática e da decisão dos embargos de declaração;

DOC. 16 — Legislação impugnada e correlata: Decreto n.º 9.508/2018, em texto compilado com as alterações do Decreto n.º 12.533/2025; Decreto n.º 12.533/2025; Decreto n.º 11.443/2023; e dispositivos pertinentes da Lei n.º 14.965/2024;

DOC. 17 — IBGE: Censo Demográfico de 2022 e PNAD Contínua 2022 — módulo Pessoas com Deficiência;

DOC. 18 — Extratos datados dos painéis oficiais do Ipea (Atlas do Estado Brasileiro) e do Conselho Nacional de Justiça (Dados de Pessoal do Poder Judiciário);

DOC. 19 — Resolução CNJ n.º 401/2021, em texto compilado com as alterações das Resoluções n.º 537/2023, n.º 549/2024 e n.º 561/2024.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para efeitos meramente fiscais.

Termos em que,

pede deferimento.

São Paulo, 24 de agosto de 2026.

MARCOS ANTONIO DA SILVA

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCOS ANTONIO DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

OAB/SP n.º 328.777

KARYNA DE ALMEIDA CARVALHO

OAB/SP n.º 300.679

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – ANAPcD
Rua José de Oliveira Viana, n.º 263 – Parque São José
Serrana – SP – CEP 14150-000

JAIRO VARELLA BIANECK

OAB/PR n.º 63.737

BRUNO MILHORATO BARBOSA

OAB/ES n.º 13.019